

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 검사보고서 기재사항 부적정

소관부서 태안지사

조치부서 태안지사

내 용

1. 업무 개요

태안지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2023.05.18.부터 2024.04.19.까지 □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 1.65톤)등 3척의 선박검사결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법」 제5조 제1항에 어선의 소유자는 해양수산부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 「전파법」에 따른 무선설비를 갖추어야 한다고 규정하고 있다.

같은 법 시행규칙 제64조 제2항에 최대승선인원에 어선원 외에 일시적으로 승선하는 사람은 어선원 외의 사람으로 구분하여 기재하도록 하고 있다.⁵⁾

5) 1. 어선원의 가족

2. 어선소유자(어선관리인 및 어선임차인을 포함한다) 및 어선회사의 소속 직원과 어선수리 작업원

3. 시험·조사·지도·단속·점검·교습 등에 관한 업무에 사용되는 어선에 해당 업무를 수행하기 위하여 승선하는 사람

4. 세관공무원, 검역공무원, 도선사 등으로서 어선원의 업무 외의 업무를 하는 사람

5. 「낚시 관리 및 육성법」 제25조에 따른 낚시어선에 승선하는 낚시승객

「어선설비기준」 제348조, 제349조 [별표33]에 무선설비의 종류와 무선설비 적용 대상을 정하고 있고, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제72조에서 총톤수 2톤 이상의 어선에 대한 무선설비 설치 기준을 규정하고 있다.

또한, 같은 기준 제64조에는 선박에 탑승할 수 있는 최대승선인원을 산정하고 최대승선인원수와 같은 수의 구명설비를 확인하도록 규정하고 있다.

「어선검사지침」 1.6.2-1에 무선설비에는 국제항해에 종사하는 비어로선에는 GMDSS⁶⁾로, 그 이외의 해당 어선에 대하여는 무선전화로 기재하도록 하고 있다.

그리고 같은 지침 1.6.2-3에 어선원 외의 사람의 정의를 항해와 관련한 조건에 기재하도록 규정하고 있다.

따라서 어선검사보고서에 기재 사항인 무선설비, 최대승선인원 및 어선원 외의 사람 등을 기재해서 소유자, 운용자 및 유관 기관에 정확한 검사 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “검사보고서 기재사항 부적정 내용”과 같이 □□호 등 3척에 대한 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

6. 「수산업법 시행령」 제29조제1항제1호의 나잠어업(裸潛漁業)을 위하여 승선하는 사람

7. 제46조제1항에 따라 특별검사를 받은 어선에 승선하는 어선원 외의 사람

8. 「낚시 관리 및 육성법 시행령」 별표 2 제3호다목에 따른 낚시터 관리선에 승선하는 어선원 외의 사람

9. 「유어장의 지정 및 관리에 관한 규칙」 제5조에 따른 유어장관리선에 승선하는 어선원 외의 사람

10. 「수산자원관리법」 제12조제1항에 따라 어선에 승선하여 포획·채취한 수산자원의 종류와 어획량 등을 조사하는 수산자원조사원

6) GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System)) : 해안의 조난 긴급 구조대에게 조난위치를 제공하는 무선신호 제공 시스템

[표] 검사보고서 기재사항 부적정 내용

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2024.04.19.	건조 및 최초	◦ 최대승선인원(어선원)에 5명을 기재하여야 하나 기재를 누락함
2	00000000-00000000 (□□호)	2024.02.08.	건조 및 최초	◦ 무선설비에 무선전화를 기재하여야 하나 기재를 누락함
3	00000000-00000000 (□□호)	2023.05.18.	제2종중간검사	◦ 항해와 관련한 조건에 어선원 외의 사람의 정의 기재를 누락함

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이다.

4. 조치할 사항

- 태안지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 3척의 검사증서에 부적정 기재 사항을 수정하여 재발급하도록 하시기 바랍니다.(시정)